معلق) لانهما لا يعبدان وقال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم (او ظهر فاعد يتحدث) في المختار لعدم التشبه بعبادة السور وصلى ابن عمر الى ظهر نافع (أو شمع أو سراج على الصحيح) لانه لا يشبه عبادة المجوس (و) لا يكره (السجود على بساط فيه تصاوير) ذي روح (لم يسجد عليها)

لاهانتها بالوطء عليها ولا يكره

أي شق القرجي كالعباء الحجازي (قوله معلق) قيد اتفاقي (قوله وليأخذوا الخ) أي واذا كان السيف بين يديه كان أمكن لاخذه اذا احتاج اليه فلا يوجب الكراهة (قوله أو ظهر قاعد) أي أو قائم (قوله يتحدث) أي سرا بحيث لا يخاف منه الغلط وقيد بالظهر لانها الى الوجه مكروهة والكراهة على المتعدي وقيد بالتحدث ليفيد عدم الكراهة حال عدمه بالاولى (قوله أو شمع) قال ابن قتيبة في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما الشمع بالسكون والاوجه فتح الميم اه من الشرح (قوله لانه لا يشبه عبادة المجوس) لان المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة قاله السيد (قوله ولا يكره السجود على بساط الخ) هذا ما في الجامع الصغير وصححه في البدائع وتاج الشريعة وأطلق الكراهة في الاصل قال في النهر ولو حمل المطلق على المقيد لارتفع الخلاف ولم يبق ما المانع من ذلك اه وتكره الكتابة على الابسطة ونحوها ولو بالحروف المفرقة ولو حرفا واحدا أفاده السيد (قوله وأما بالنظر لخشية الجان الخ) قال صدر الاسلام الصحيح من الجواب أن يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنيا فانهم يؤذونه أذى كثيرا بل اذا رأى حية وشك أنه جني يتول خل طريق المسلمين ومر فان مر تركه فان واحدا من اخوتي وهو أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دارنا فضربه الجن حتى جعلوه زمنا لا تتحرك رجلاه قريبا من الشهر ثم عالجناه وداويناه بارضاء الجن حتى تركوه فزال ما به وهذا مما عاينته بعيني اه وفي القهستاني عن شرح التأويلات أنهم أضعف من الانس حتى لا يقدرون على اتلاف أحد من الانس وعلى سلب أموالهم وافساد طعامهم وشرابهم اه وفيه تأمل (قوله أو ممن هو مثله) أي في الخباثة كبني آدم الذين اتصفوا بذلك وهذا يغني عنه قوله وناقض العهد لانها في مقام الكلية وقوله من أهله يعني من أهل نقض العهد ويغني عنه قوله مثله وقوله الضرر نائب فاعل يخشى ويحتمل ان المراد المماثلة في الصورة (قوله بقتله أو ضربه) الباء متعلقة بقوله فيخشى وهي للسببية (قوله اقتلوا ذا الطفيتين والابتر) قال في القاموس الطفية بالضم خوص المقل وحية ٣ خبيثة لها على ظهرها طفيتان اي خوصتان والابتر مقطوع الذنب وحية خبيثة اه (قوله لانه مع الامن يكره العمل الكثير) أما اذا كان بعمل قليل كأن وطئها بنعله وهو في الصلاة فلا كراهة ثم الكراهة عند الامن مع عدم الفساد رواية الحسن عن الامام وكذا قال السرخسي انها لا تفسد بقتلها ولو بعمل كثير ولو بانحراف عن القبلة وصحح الحلبي الفساد وهو ما عليه عامة شروح الجامع الصغير ورواية مبسوط شيخ الاسلام قال الكمال الحق الفساد فيما يظهر لكن لا اثم بمباشرته في الصلاة بحر ملخصا (قوله والنمل المؤذي بالعض) أما ما لا يؤذي فلا يباح قتله (قوله عن اصابة دم القمل) اي ونحوه (قوله وقدمنا كراهة أخذ القملة) محمول على عدم تعرضها بالاذى كما مر (قوله ولا بأس بصونه عن التراب) اي بدون رفع لما مر

قتل حية بجميع أنواعها لذات الصلاة وأما بالنظر لخشية الجان فليس عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه أو ممن هو مثله من أهله الضرر بقتله أو ضربه وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين والابتر وايا كم والحية البيضاء فانها من الجن (و) لا يكره (قتل حية وعقرب خاف) المصلي (أذاهما) اي الحية والعقرب (ولو) قتلهما (بضربتين وانحراف عن القبلة في الاظهر) قيد بخوف الاذى لانه مع الامن يكره العمل الكثير وفي السبعيات لابي الليث رحمه الله تعالى سبعة أذا رآها المصلي لا بأس بقتلها الحية والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل ويزاد البق والبعوض والنمل المؤذي بالعض ولكن التحرز عن اصابة دم القمل أولى لئلا يحمل نجاسة تمنع عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقدمنا كراهة أخذ القملة وقتلها في الصلاة عند الامام وقال دفنها احب من قتلها وقال محمد بخلافه وقال أبو يوسف بكراهتهما (ولا بأس بنفض ثوبه) بعمل قليل (كي لا يلتصق بجسده في الركوع) تحاشيا عن ظهور صورة الاعضاء ولا بأس بصونه عن التراب

٣ قوله خبيثة يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها رهو بالقاء كما يدل عليه صنيع المجد في القاموس اه